

1500054-50.2022.8.26.0573

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... fuga. Já foi preso e condenado por tráfico de drogas. Em juízo, disse que não trabalhava, vivia com a ajuda de sua família. Estava usando drogas a noite toda, não tinha mais dinheiro, decidiu entrar na casa. Pulou, abriu a janela e não viu ninguém. Pegou a chave da porta, foi para a cozinha e viu a mulher, momento que saiu correndo e jogou a chave atrás da casa dela. Entrou pelo muro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500054-50.2022.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-50.2022.8.26.0573

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026372/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2026372 - 01º D.P. BOTUCATU, 126/22/200 - 01º D.P. BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LUAN DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

LUCAS LUAN DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II (escalada) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 12h15min., em uma residência localizada na Rua Silvério Bernardo de Oliveira, 86, Residencial Ouro Verde, Vila Paulista, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante escalada, duas chaves de portas avaliadas em R\$ 20,00 (fl. 92), pertencente à vítima Anália Gabriela dos Reis Vitor.

A denúncia foi recebida (fls. 102/103). O réu foi citado (fl. 124) e apresentou resposta à acusação (fls. 113/118).

Em audiência de instrução a vítima e as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado.

O Ministério Público, por meio de memoriais escritos, requereu a procedência do pedido formulado na denúncia (fls. 164/167).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu diante do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a aplicação do furto privilegiado. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da qualificadora e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 171/182).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 11), laudo pericial de fls. 85/91 e prova oral produzida em juízo.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A vítima, em juízo, reconheceu o réu. Disse que era sábado por volta das 12h00.

Estava sentada na sala e escutou barulho na janela do quarto. Escutou passos.

Quando viu, o réu estava na janela da sala. Viu-o, ele olhou, ficaram se encarando.

Começou a gritar e ele correu. Foi pela frente, ele pelos fundos. Chamou pessoas e disse que fugira pelo fundo. Um vizinho correu atrás dele, a vizinha chamou a polícia.

Seu namorado chegou, o encontrou. Ele disse que não roubara nada. A polícia chegou, seu namorado explicou onde ele estava e ele foi capturado. Ficou sabendo, por meio do policial que o réu pegou chave do fundo e jogou atrás da casa, mas não encontraram.

Ele entrou, talvez, pelo fundo, pelo muro que é bem alto.

Viram marcas do pé dele. No fundo há uma telha, ele desceu pela janela do banheiro.

Sabe disso porque viu as marcas. A declarante deu falta das chaves e como não

achou, trocou a fechadura.

A testemunha de acusação Leonardo Menezes Denadai, policial militar, relatou que

foram acionados pelo COPOM porque havia furto em andamento. Foram até lá e a vítima

disse que se deparou dentro da casa com um rapaz tentando furtar. Ela gritou, ele

correu para o fundo. Passou as características. Encontraram o réu e o levaram até

ela que o reconheceu como sendo quem invadira sua casa. Nada de ilícito foi

encontrado com ele. A vítima disse a chave da porta havia desaparecido. O réu disse

que invadiu a casa, mas não conseguiu levar nada. Invadiu a casa para furtar, mas

foi surpreendido e deixou a casa. Não se lembra de tê-lo indagado sobre as chaves.

Não o conhecia, passou algum tempo em São Paulo e voltou há pouco tempo.

A testemunha de acusação Jailton Gonçalves da Silva Junior, policial militar,

relatou que foram acionados pelo COPOM porque a vítima fora surpreendida com um

indivíduo no interior da casa. Ele já havia se evadido pelo muro, em um matagal. Em

patrulhamento, encontraram o réu sujo de barro, sem chinelo. Ele confessou haver

entrado na casa. Não foi encontrado nada com ele. As chaves da casa não foram

encontradas. Na DP, a vítima o reconheceu. Ele disse que entrou pelo muro de trás

da casa. Havia marcas de chinelo ali. Ele também fugiu por ali, quando ela pediu

socorro. Não se lembra se indagou a respeito das chaves (mídia eletrônica

disponibilizada à fl. 156).

Em solo policial, o réu confessou os fatos. Disse que estava andando pelo bairro a

procura de alguma casa que desse para entrar e levar coisas de valor. Ao passar em

frente à residência, viu que dava para pular o muro por uma construção ao lado. Que

subiu no muro e depois em uma janela e entrou pelos fundos. Ao passar por uma

porta, retirou as chaves e colocou no bolso da bermuda e foi entrando na casa,

momento em que a dona da casa o viu e gritou, tendo então saído correndo e descido

pela janela e pulado o muro. Que atravessou um pasto e depois um cafezal e, ao

sair, foi preso pela polícia. Sobre as chaves da casa, informa que as jogou no

pasto durante a fuga. Já foi preso e condenado por tráfico de drogas. Em juízo,

disse que não trabalhava, vivia com a ajuda de sua família. Estava usando drogas a

noite toda, não tinha mais dinheiro, decidiu entrar na casa. Pulou, abriu a janela

e não viu ninguém. Pegou a chave da porta, foi para a cozinha e viu a mulher,

momento que saiu correndo e jogou a chave atrás da casa dela. Entrou pelo muro dos

fundos. Queria pegar algo para vender e usar drogas. Ela se assustou, gritou, e o declarante saiu correndo. A polícia não achou a chave porque é um terreno grande. Está arrependido.

A confissão do réu tornou o fato incontroverso e foi corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.

Pois bem. O réu admitiu os fatos, dizendo que pulou o muro dos fundos, abriu a janela, entrou na residência, pegou a chave da porta e foi para a cozinha, momento que viu a vítima e saiu correndo.

A vítima, por sua vez, disse que escutou barulho e quando viu, o réu estava na janela da sala, instante em que gritou e ele correu.

A corroborar a palavra da vítima, há o depoimento dos policiais que confirmaram que foram acionados para comparecer ao local dos fatos, pois a vítima fora surpreendida com um indivíduo no interior da casa e logo depois, em patrulhamento, encontraram o réu sujo de barro, sem chinelo nas redondezas e ele confessou os fatos.

Nessa seara, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, eis que não há indícios nos autos de que tais agentes públicos tenham agido de forma parcial, com o intuito de incriminar o acusado, de forma injusta. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INADMISSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. JUNTAMENTE COM O COMPARSA - PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE QUE CONFIRMAM A AUTORIA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA, COM SUBSTITUIÇÃO, E REGIME BEM DOSADOS. SENTENÇA MANTIDA.. RECURSO DESPROVIDO. Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010). Silente, na Delegacia, em Juízo, Robson, tornou-se revel" (TJSP - Apelação Criminal nº 0008880-90.2016.8.26.0625, Relator(a): Ivana David, Comarca: Taubaté, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 29/03/2021, Data de publicação: 29/03/2021).

De mais a mais, a qualificadora de escalada restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 85/91 e também ela prova oral colhida, ficando demonstrado que o réu escalou o muro do terreno da vítima para adentar na residência.

Contudo, deve ser reconhecida a forma tentada, pois o réu fora surpreendido pela vítima no interior da residência, momento em que fugiu levando apenas uma chave da residência.

Lado outro, fica afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Trata-se de crime de tentativa de furto qualificado mediante escalada. O réu escalou o muro da residência da vítima e entrou pelo telhado.

Não bastasse isso, considerar sem relevância os fatos descritos na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

O réu, efetivamente, não consumou a prática do crime de furto porque se deparou com a vítima no interior da residência e fugiu sem nada levar. Assim, não há que se falar em arrependimento posterior e em furto privilegiado conforme pretende a Defesa

Assim, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da

reprimenda, na primeira fase, vislumbra-se que o réu possui maus antecedentes (certidão de fls. 45/46). Assim, aumento a pena-base de 1/6, ou seja, 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, diante da reincidência majoro a pena em 1/3, resultando em 3 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão. Ainda nesta fase, diante da confissão reduzo a pena de 1/6, resultando em 2 anos e 7 meses e 3 dias de reclusão.

Na terceira fase, considerando o iter criminis perpetrado pelo acusado, a redução da pena deve se dar na fração máxima, eis que o réu ao ser surpreendido ela vítima fugiu sem nada levar. Assim, pela tentativa, diminuo a pena de 2/3, resultando em 10 meses e 11 dias de reclusão.

Diante da reincidência e dos maus antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu LUCAS LUAN DE SOUZA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 10 meses e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, II, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O réu, por estar em liberdade, poderá recorrer nesta condição.

Custas na forma da lei.

Honorários proporcionais.

Botucatu, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA